



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO : 0002528-67.2009.4.03.6306
REQUERENTE : JOÃO ALVES DE SOUSA
REQUERIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS
RELATOR : JUIZ FEDERAL JOÃO BATISTA LAZZARI

VOTO-EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO. CONCESSÃO APÓS VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91. RETROAÇÃO. LEI 6.950/81. DIREITO ADQUIRIDO. NOVO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. PERÍODO COMPREENDIDO NO "BURACO NEGRO". RECÁLCULO E REAJUSTE COM APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI N. 8.213/91. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Pedido de Uniformização contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo que negou provimento ao recurso da parte autora, rejeitando o pedido de revisão de seu benefício previdenciário mediante o reconhecimento do direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial de acordo com as regras previstas na Lei n. 6.950/81, sem prejuízo da aplicação do art. 144 da Lei n. 8.213/91.

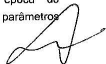
2. Em seu pedido de uniformização, sustenta a parte autora que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que se o segurado preencheu os requisitos para aposentadoria em momento anterior à entrada em vigor das Leis n. 7.787/91 e 7.789/91, possui direito adquirido ao cálculo conforme o período básico de cálculo correspondente, com aplicação do art. 144 da Lei n. 8.213/91 no recálculo do benefício. Cita, como paradigmas da divergência, o REsp n. 601.266/RJ e o EDcl no REsp n. 1.106.893/SC.

3. Pedido de uniformização conhecido na origem.

4. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso por considerar que “[...] seria um contra-senso afirmar-se o direito adquirido ao benefício com as regras vigentes antes da redução do teto de contribuição – no caso a Lei n.º 6.950/1981 –, aplicando-se, todavia, as regras da Lei n.º 8.213/1991, que são posteriores, de modo a gerar um regime dúplice, com incidência de regras da legislação anterior e da legislação posterior no que toca a critérios de atualização de salários-de-contribuição, limites de salário-de-contribuição e de salário-de-benefício e coeficientes de cálculo [...]”. Os paradigmas apresentados, oriundos da Corte Superior, selam entendimento diverso, permitindo o recálculo quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria antes do advento da Lei n. 7.787/89, ainda que o benefício tenha sido concedido na vigência da Lei n. 8.213/91.

5. No caso dos autos, o benefício objeto do pedido de revisão foi concedido, em 15/08/1991 (DER/DIB), e a parte autora pretende retroagir a data de início do benefício para 02/07/1989, quando já reunia os requisitos necessários à aposentadoria. Segundo se infere dos autos, contava, à época do requerimento do benefício, 33 anos, 11 meses e 07 dias de tempo de serviço, com coeficiente de cálculo fixado em 88% do salário de benefício, posteriormente majorado para 95%, por força de decisão judicial (processo n. 2004.63.06.005680-0, JEF de Osasco/SP – vide documento 014).

6. Conforme já decidido por esta Turma Nacional, existe direito adquirido à aposentadoria, sob a égide da Lei n. 6.950/81, aos segurados que preencheram os requisitos durante sua vigência, ainda que a aposentadoria em revisão tenha sido concedida após o advento da Lei n. 8.213/91. Confira-se: “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CARACTERIZADA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO DO SEGURADO AO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DE SUA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO CONSOANTE AS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE ELE REUNIU TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTÊ-LA. 1. Demonstrado que o acórdão da Turma Recursal de origem contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, e preenchidos os demais requisitos legais, admite-se o pedido de uniformização. 2. O cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de serviço, se mais vantajoso que aquele efetuado à época do requerimento administrativo do benefício, deve observar os parâmetros



vigorantes à época em que o segurado reuniu todos os requisitos necessários para obtê-la. 3. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à Turma de origem, para análise da questão fática vinculada a partir da interpretação jurídica firmada." (PEDILEF 2007.72.55.00.7422-4, DJ 01/03/2010). Registro que essa orientação foi reafirmada por este Colegiado recentemente (PEDILEF 2008.72.55.002638-6, j. 12/12/2013).

7. No que tange ao recálculo do benefício com base na legislação anterior (Lei n. 6.950/81) e aplicação do art. 144 da Lei de Benefícios, a orientação atual do STJ é a de que se a nova data de início estiver no período compreendido entre 05/10/1988 e 05/04/1991 – buraco negro – é possível o recálculo e reajuste com aplicação do art. 144. Cito, a esse respeito, os seguintes julgados: "PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. CONCESSÃO APÓS VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91. RETROAÇÃO PARA NOVO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. POSSIBILIDADE. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/10/88 E 05/04/91. "BURACO NEGRO". RECÁLCULO E REAJUSTE COM APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI Nº. 8.213/91. 1. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria antes do advento da Lei nº 8.213/91, deve prevalecer no seu cálculo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/81, ainda que tenha sido concedida na vigência da Lei nº 8.213/91. 2. A apuração da nova renda mensal inicial dar-se-á sem prejuízo da aplicação do art. 144 da Lei nº 8.213/91, visto que a data considerada para o recálculo da referida renda se insere no período compreendido entre 05/10/88 e 05/04/91, o denominado "buraco negro", com a ressalva do parágrafo único, segundo o qual a nova renda substituirá, para todos os efeitos, a que prevalecia até então. In casu, a aplicação do art. 144 da Lei nº 8.213/91 não configura sistema híbrido, pois não há falar em conjugação das regras relativas aos critérios de atualização, limites de salário de contribuição, salário de benefício e coeficientes de cálculo da legislação anterior (Lei nº 6.950/81) com as da Lei nº 8.213/91, porquanto foi por ela determinado o alcance dos benefícios concedidos no período "buraco negro", imediatamente anterior à sua vigência. 3. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial." (QUINTA TURMA, AgRg no REsp 1.210.743/PR, Rel. Des. convocado Adilson Vieira Macabu, DJe 10/05/2011).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI Nº 8.213/91. INAPLICABILIDADE. APOSENTADORIA. REVISÃO. LEI VIGENTE QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DAS



LEIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CLPS (DECRETO Nº 89.312/84).
RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. ART. 144 DA LEI Nº 8.213/91.
REGIME MISTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. [...] É pacífico o entendimento nesta Corte e também
do Excelso Pretório no sentido de que os proventos da aposentadoria devem
ser calculados em conformidade com a legislação vigente ao tempo em que
preenchidos todos os requisitos para a aposentação. 3. No caso, o segurado
implementou os requisitos para a concessão do benefício na vigência do
Decreto nº 89.312/84 (CLPS), quando o teto para o salário-de-contribuição
correspondia a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos
termos da Lei nº 6.950/81, fazendo jus, portanto, ao cálculo da
aposentadoria com observância total dessa regra. 4. Ocorre, todavia, que a
revisão do benefício à luz da legislação vigente quando adquirido o direito o
colocará no período denominado como "buraco negro", isto é, interregno
compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991 em que os
benefícios continuaram a ser concedidos pelas regras anteriores, desvantajosas
por não contemplarem a correção monetária de todos os salários-de-
contribuição. 5. Para corrigir essa falha, dispôs a Lei de Benefícios, em seu
art. 144, que a renda mensal do benefício concedido com base na legislação
anterior fosse recalculada de modo a corrigir a defasagem substituindo-se,
assim, o valor da renda mensal, que passaria a valer a partir de junho de
1992, não havendo, portanto, pagamento de diferenças relativas aos meses
anteriores. 6. Possibilitando ao segurado rever seu benefício nos moldes da
legislação vigente ao tempo em que preenchidos todos os requisitos para a
jubilção, o que, na hipótese, implica em ter o benefício como concedido no
período chamado "buraco negro", impõe-se reconhecer seu direito ao recálculo
previsto no art. 144 da Lei de Benefícios, tal como teria ocorrido se deferido na
época própria, daí porque essa situação não configura regime híbrido, sendo
certo, outrossim, que a nova renda mensal inicial passa a observar os critérios da
Lei nº 8.213/91. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (SEXTA
TURMA, REsp 1210744/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe 09/04/2012).

8. Incidente conhecido e provido para: a) reafirmar a tese de que existe
direito adquirido à aposentadoria, sob a égide da Lei n. 6.950/81, aos
segurados que preencheram os requisitos durante sua vigência; e b)
uniformizar o entendimento de que não configura regime híbrido a aplicação do
art. 144 da Lei n. 8.213/91 à prestação previdenciária quando a revisão
implicar nova data de início do benefício compreendida no período denominado
"buraco negro", nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
acima transcritos.



9. Pedido de Uniformização conhecido e provido com determinação de retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do acórdão às premissas de direito ora fixadas.

10. Julgamento realizado de acordo com o art. 7º, VII, a, do RITNU, servindo como representativo de controvérsia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais conhecer e dar provimento do incidente de uniformização, nos termos do voto-ementa do Relator.

Brasília, 12 de março de 2014.



João Batista Lazzari

Juiz Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL JOÃO BATISTA LAZZARI
Requerente:	JOÃO ALVES DE SOUSA
Proc./Adv.:	FLÁVIA CAROLINA SPERA MADUREIRA
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	SP - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Proc. Nº.:	0002528-67.2009.4.03.6306

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe deu provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: Gláucio Maciel, Marisa Cúcio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Carvalho Monteiro, Kyu Soon Lee, Paulo Ernane Moreira Barros, João Batista Lazzari, Boaventura João Andrade e Bruno Carrá.

Brasília, 12 de março de 2014.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)